

<제3편 제1심의 소송절차.제06장 변론.제02절 심리에 관한 제 원칙>
[예상][6.02-2]주요사실과 간접사실의 개념, 구별기준, 소송법상 실익

《【문제6.2-2】 주요사실과 간접사실에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제6.2의 물음2> 주요사실과 간접사실의 개념, 구별기준, 소송법상 실익

I. 주요사실과 간접사실의 개념 정의

- 1. 주요사실의 의의**
 - 주요사실(요건사실)이란 권리의 발생·변경·소멸 등 법률효과를 발생시키는 실체법상의 법률요건에 직접 해당하는 사실을 말한다. 이는 변론주의가 적용되는 직접적인 심판 대상이 되므로, 당사자가 소송에서 주장하지 않으면 법원이 이를 판결의 기초로 삼을 수 없다.
- 2. 간접사실의 의의**
 - 간접사실이란 주요사실의 존재 여부를 경험칙에 의하여 추인하는 데 도움을 주는 사실을 의미한다. 이는 주요사실을 입증하기 위한 증거자료와 유사한 성격을 가지며, 당사자의 주장이 없더라도 법원이 변론의 전취지에 나타난 자료와 자유심증에 의하여 판결의 기초로 삼을 수 있다.

II. 양자의 구별 기준 (법률요건분류설적 관점)

- 1. 법률요건분류설의 내용 및 원칙**
 - “대법원”은 주요사실과 간접사실을 구별할 때 실체법 규정의 구성요건을 기준으로 삼는 법률요건분류설(다수설)을 취하고 있다. 이에 따르면 법률효과를 규정한 법조문 자체에 명시된 요건사실만이 주요사실에 해당하며, 그 요건사실의 존재를 추단케 하는 사실들은 모두 간접사실에 불과하다.
- 2. 구체적 구별의 양상**
 - (1) 주요사실의 구체적례**
 - 대여금 반환청구소송에서 소비대차계약의 체결, 목적물의 인도, 변제기의 도래 등은 법률효과 발생에 직접 필요한 요건이므로 주요사실이다.
 - (2) 간접사실의 구체적례**
 - 대여금 반환청구소송에서 돈을 건네줄 당시 당사자가 현장에 동석하였다는 사실이나 차용증을 작성하는 모습을 보았다는 목격자의 존재 등은 계약 체결이라는 주요사실을 추정케 하는 간접사실이다.

III. 구별의 소송법상 실익

- 1. 변론주의의 적용 여부**
 - (1) 주장책임과 판결 기초의 제한**
 - 변론주의 원칙상 주요사실은 당사자가 반드시 주장하여야 하며, 법원은 주장하지 않은 주요사실을 판결의 기초로 삼을 수 없다. 반면 간접사실은 당사자의 명시적인 주장이 없더라도 증거조사 등 변론에 나타난 자료를 통해 법원이 직권으로 인정할 수 있다.
 - (2) 재판상 자백의 구속력**
 - 재판상 자백은 주요사실에 대해서만 성립하며, 자백이 성립하면 당사자와 법원을 구속하는 강력한 효력이 발생한다. 그러나 간접사실에 대한 자백은 자백의 구속력이 발생하지 않으므로, 법원은 이에 구속되지 않고 자유롭게 사실을 인정할 수 있다.
- 2. 석명권 및 이유 기재 범위**
 - (1) 석명권의 대상**
 - 법원의 석명권무는 당사자가 주장한 주요사실의 취지가 불분명하거나 모순이 있을 때 이를 명확히 하도록 유도하는 데 집중된다. 법원은 주장책임이 없는 간접사실에 대해서는 적극적으로 석명권을 행사할 의무가 없다.
 - (2) 판결서의 이유 기재 의무**
 - 법원은 판결서 이유에 당사자의 주장 중 법률상 요건에 해당하는 주요사실에 대한 판단만을 명시하면 족하다. 법원이 간접사실의 존부에 대하여 판결서에 일일이 판단을 기재하지 않더라도 기판력의 범위를 판단하는 데 영향을 미치지 않는다.

IV. 결론

- 주요사실과 간접사실의 구별은 당사자의 주장책임 범위를 명확히 규정하고 법원의 자의적인 판결을 방지하는 소송법상의 안전핀이다. 사법 자치와 적절한 재판을 보장하기 위해 법원은 법률요건분류설적 기준을 엄격하게 적용하여 변론주의의 적용 범위를 확정하되, 구체적 정의 실현을 위해 유기적으로 심리를 운영해야 할 것이다.